



תיק מס' 80/13

המפקח על רישום מקרקעין בעכו

בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין: 1. יעקב דיכטנברג

2. פנינה פלד

ע"י ב"כ עו"ד רובי אנגל ואח'

רחוב שיבת ציון 68 ת.ד. 565, חיפה 31004

התובעים

-

נגד

דרעי מקסים

ע"י ב"כ עו"ד דוד חן

דרך העצמאות 51, חיפה 33033

הנתבע

-

פסק - דין

בהליך הנוכחי מבקשים התובעים לסלק שלטי הפרסום שהציב הנתבע על גג הבית המשותף וכן לסלק את ידו של הנתבע מחלקים נוספים של הבית המשותף. בנוסף ביקשו לחייב את הנתבע בדמי שימוש ונזקים אחרים שנגרמו לדירתם בעקבות הצבת שלטי הפרסום.

1. הבית נשוא ההליך רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין, הבית נמצא ברחוב דרך עכו 188 בקרית ביאליק, וידוע כגוש 10431 חלקה 6. הבית מורכב ממבנה אחד בן שתי קומות שבכל קומה ארבע דירות (סה"כ 8 דירות).

2. הנתבע הינו בעלים של 5 דירות בבית (3 דירות רשומות על שמו חלקות משנה 4, 5 ו-6). התובעים לא חולקים על כך שבבעלות הנתבע 5 דירות (ר' עמ' 11 ש' 15 לפרוט' מיום 23.10.14).

3. מוסכם על הצדדים כי התובעים הינם בעלים של דירה אחת בבית (הידועה כחלקת משנה 7), הנמצאת בקומה הראשונה של הבית (מתחת לגג המשותף). התובעים אינם רשומים כבעלים של דירה זו.

4. אין חולק כי גג הבית המשותף מהווה רכוש משותף, וכי הנתבע הציב על גג הבית שני שלטי פרסום גדולים וזאת בשנים 2004, 2006 או בסמוך לכך (לטענת הנתבע, עוד קודם לכן הוצבו שלטי פרסום אחרים ואלה רק הוחלפו בשנים 2004, 2006). הצבת שלטי הפרסום נעשתה בשים לב למיקומו של הבית - על ציר תנועה ראשי (כביש חיפה - עכו, כביש מס' 4) ובסמוך למרכז קניות גדול בשם "הקריון".



5. במסגרת כתב התביעה עתרו התובעים לקבלת הסעדים הבאים :
- א. סילוק של השלטים מגג הבית המשותף, למנוע מהנתבע להציב שלטים חדשים, וכן סילוק ידו של הנתבע מכל השטחים המשותפים אליהם פלש.
- ב. לחייב את הנתבע **בנזקים הישירים** שנגרמו לבית בשל התקנת השלטים.
- ג. להשיב **לתובעים את חלקם היחסי בסכומים שנתקבלו בעבור הצבת שלטי הפרסום**. (סעיף 34 לכתב התביעה).
6. הנתבע הגיש בקשה, לפיה אורה על מחיקת חלק מהסעדים, מחמת חוסר סמכות עניינית (בקשה מיום 1.1.14) ובפרט הסעדים הנזיקיים ודמי השימוש שנתבעו.
7. בהחלטת מיום ביום 27.2.14 דחיתי את הבקשה לסילוק התביעה על הסף, תוך שקבעתי כי :
- א. הסעד של דמי שימוש, כאשר הוא נתבע וכרוך עם תביעה לסילוק יד, מצוי במסגרת סמכותו העניינית של המפקח.
- ב. כך גם מוסמך המפקח לדון בתביעה בגין נזקים ישירים שנטען בכתב התביעה, כי נגרמו לדירת התובעים.
8. ראיות הצדדים הוגשו בתצהירים אליהם צורפו חוות דעת. בתיק התקיימו שני דיוני הוכחות, לאחריהם הוגשו סיכומים בכתב.
9. אדון תחילה בדרישת התובעים לסילוק השלטים מגג הבית המשותף :

סילוק השלטים

טענות הצדדים

10. **לטענת התובעים**, השלטים מכערים את הבניין, פוגעים ביציבותו וגורמים לנזקים שונים לדירת התובעים, ובכלל זה, לירידת ערך, לאבדן הכנסות מדמי שכירות, לחורים בתקרה ולנזקי רטיבות.
11. לטענת הנתבע, כבר לפני 10 – 15 שנה הותקנו שלטים אלקטרוניים אחרים על הגג, **בהסכמת אמם המנוחה של התובעים**, אשר נפטרה בשנת 2001 (סעיפים 5 ו-6 לתצהיר הנתבע) וכי שלטים אלה רק הוחלפו במהלך שנת 2004.
12. לטענת הנתבע, לראשונה בשנת 2013 (מכתב מיום 24.1.13) דרשו התובעים את סילוק השלטים ותיקון נזקים בדירתם. לטענתו, הסיבה העיקרית להגשת התביעה הינה רצונם של התובעים לקבל חלק מהתקבולים עבור הצבת השלטים, ונסיון להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבע אשר פעל כל השנים לבדו לתחזוקה של הרכוש המשותף ולשיפור פני הבית. בשנת 2013



אף שלח הנתבע נציגים מטעם חברת השילוט לבדוק את טענות התובע לרטיבות בדירתו. עוד נטען, כי למרות שנמצא שמקור הרטיבות היה בסתימה במרזבי הגג, ללא קשר לשלטים, תוקל הנזק בדירת התובעים.

13. לטענת הנתבע, לאחר הגשת התביעה, ביום 22.8.14 כונסה אסיפת דיירים אשר במסגרתה ביקש הנתבע אישור של בעלי הדירות להצבת השלטים וכי 7 מתוך 8 בעלי דירות תמכו בהצבת השלטים והתובע היה היחיד שהתנגד. לטענתו, בעל הדירה של חלקת משנה 2 שלח מכתב בו הביע את הסכמתו להצבת השלטים (בתיק קיים אישור בכתב מאת הגב' שושנה אליהו) ובעל דירה 1 הודיע לנתבע בע"פ כי הוא גם כן מסכים להצבת השלטים.

14. לטענת הנתבע, לאורך כל השנים הוא היחיד שפעל ותחזק את הרכוש המשותף ואף העביר ליתר הדיירים את הסכום היחסי המגיע להם עבור השלטים בסכום של 430 ₪ (סעיף 9 לסיכומי הנתבע).

דיון והכרעה

כפי שיפורט להלן, דין התביעה לסילוק יד להתקבל.

15. שוכנעתי כי בנסיבות העניין השימוש בגג אינו שימוש סביר, ואף אינו עולה כדי "ניהול של הרכוש המשותף", שימוש שאותו הייתה מוסמכת אסיפת בעלי הדירות לאשר, וזאת מהנימוקים הבאים:

א. מדובר בשלטים גדולים במיוחד (בגודל של 6 מטר על 3 מטר, אחד הפונה לחזית הצפונית והאחר לחזית הדרומית, סעיף 5.24 לחוה"ד המומחה מטעם התובע).

ב. השלטים אינם שלטי פרסום מקומיים שנועדו לפרסם את העסקים בבית, אלא שלטי פרסום העולים כדי שלטי חוצות, שנועדו, בין היתר, גם לפרסם חברות מסחריות.

ג. ההחלטה על הצבת השלטים לא הייתה פרי דיון משותף של בעלי הדירות בבית, ולא התקבלה במסגרת אסיפה של כלל בעלי הדירות בבית לשם ניצול מיטבי של הרכוש המשותף, אלא על דעת הנתבע, כבעלים של רוב בעלי הדירות בבית. רק בדיעבד הביא הנתבע את בקשתו לאישור בעלי הדירות.

ד. ההסכם עם חברת הפרסום נעשה ישירות מול הנתבע ולא מול נציגות הבית.

ה. דמי השכירות או התמלוגים שהתקבלו מהשלטים לא נכנסו לקופת הנציגות, אלא לכיסו הפרטי של הנתבע.

זאת ועוד, הוכח כי בנוסף לתמורה הכספית שקיבל הנתבע מהצבת השלטים, הוא קיבל תמורה נוספת "שוות כסף" וזאת בדמות שלט לפרסום משרדו שלו (כפי שעולה מההסכם בכתב מיום 4.6.06, נספח לתצהיר הנתבע), מבלי שנדרש לשלם על כך.

לא הוכח כי הנתבע העביר לשאר בעלי הדירות את חלקם היחסי מההכנסות שהתקבלו מהשכרת השלטים.



ו. בנסיבות אלה ובשים לב לגודלם של השלטים ולשטחים שהם תופסים על גג הבית, הרי שהנטל היה על הנתבע להוכיח כי שימוש זה עולה כדי שימוש סביר או בגדר "ניהול של הרכוש המשותף", שהייתה מוסמכת אסיפת בעלי הדירות לאשר.

ז. בעניין זה לא ניתן גם להתעלם מגילו של הבית שנבנה לפני **למעלה מ-60 שנה**. מצו הבית המשותף עולה כי הצו ניתן לאחר שהוכח לפקיד המוסמך בהתאם לחוק בתים משותפים, התשי"ג – 1952, כי בנייתו של הבית נסתיימה לפני תחילת תוקפו של החוק, קרי בשנות ה-50 של המאה הקודמת.

ח. כבר נפסק כי כדי שהשימוש יחשב כ"**שימוש סביר**" נדרש כי יתקיימו לגביו שני תנאים מצטברים:

1. התנאי הראשון - "שימוש רגיל וסביר", קרי, שימוש אשר תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי **תנאי הזמן והמקום** או עפ"י כוונות בעלי הדירות (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 490-488).
2. התנאי השני – השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף **אינו מונע שימוש דומה מאחרים** (ר: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49; המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277; עש"א 10-12-32739 ערד ואח' נ' נציגות הבית המשותף; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני, ויסמן עמ' 489; ע' כהן בתים משותפים מהדורה שניה עמ' 42 ואילך).

אפילו הייתי מניח, לטובת הנתבע, כי התנאי הראשון מתקיים לאור קרבתו של הבית למרכז קניות ולכביש תנועה ראשי, הרי שהצבת השלטים על מעטפת הגג, ובשים לב למיקום הבית והחזיתות שלו אל מול הכביש הראשי, אינה מאפשרת שימוש דומה אפקטיבי ויעיל על ידי התובעים או על ידי יתר בעלי הדירות. גם אם נותר שטח פנוי על הגג, הרי שבשים לב לחזיתות של הבית וגודלם של השלטים שכבר הוצבו (יחד עם עמודי העזר התומכים בשלטים), אין אפשרות ממשית אפקטיבית להציב שלטים נוספים בחלקים אחרים של הגג.

ט. בנסיבות אלה, גם לא ניתן לראות את השימוש בגג ככזה העולה כדי "**ניהול תקין של הרכוש המשותף**", אותו מוסמכת אסיפת בעלי הדירות לאשר.

הנתבע טוען כי רוב בעלי הדירות הסכימו באסיפה מיום 22.8.14 להשאיר את השלטים, וכי די בכך כדי לאשר את הצבת השלטים.

בעניין זה מציין פרופ' ויסמן, כי הפסיקה קבעה כי סוגי השימושים ברכוש המשותף אותם מוסמכת האסיפה הכללית לאשר, הינם כאלה שאינם שוללים את החזקה בחלק מן הרכוש המשותף: "**המבחן שהנחה את בתי המשפט בפסקי הדין רבים היה מבחן**



שלילת ההחזקה בחלק מן הרכוש המשותף או מבחן ההחזקה המתמדת..
ההחלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שההחזקה בחלק מן הרכוש (בגג המשותף) נשללת משאר בעל הדירות, לגבי שטחים לא מבוטלים של הגג, בשים לב לגודלם של השלטים לצורתם ולאופן בו מוקמו על הגג (לרבות עמודי תמך) הרי שהחלטה זו משנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן כפופה לזכות הווטו שלו (פרופ' י' ויסמן בספרו, "דיני קניין – בעלות ושיתוף" תשנ"ז-1997, בעמ' 454-455).

לכך יש להוסיף כי אחד העמודים אשר תומך באותם שלטים, הוצב על חלק הגג שנמצא מעל לדירת התובע.

י. הנתבע בסיכומיו ביקש להפנות לביקורת של פרופ' ויסמן על מבחן זה, והעדפתו את "מבחן הסבירות".

בעניין זה כותב פרופ' י' וייסמן: **"ההבחנה בין תפיסה מתמדת של החזקה ובין תפיסת החזקה שאינה לצמיתות היא מפוקפקת. מידת הפגיעה בבעלי הדירות אינה בהכרח קטנה יותר בתפיסה שאינה לצמיתות..."**. על כן מציע פרופ' ויסמן מבחן חלופי והוא "מבחן הסבירות" של החלטת האסיפה הכללית [וייסמן, בעמ' 456-457].

מבחן זה לא אומץ בפסיקה - אלא שגם בהתאם למבחן זה אין להתיר את הצבת השלטים.

הצבת שלטי ענק, דוגמת אלה שהוצבו על גג הבית, אינה יכולה להחשב כהחלטה סבירה שלא מחייבת את הסכמת כל בעלי הדירות.

זאת ועוד, הצבת השלטים הינה חריגה גם באופן יחסי לגודלו של הבית. יש לזכור כי מדובר בבניין בן שתי קומות ומכאן שהצבת שלטים שהנם בגובה של 3 מטרים, אינה עומדת בתנאי הסבירות, גם בשים לב לגודלו של הבית, גילו והיקף השימוש בו, ומאחר שהפרסום לא נועד לפרסם עסקים שבבית עצמו, אלא חברות מסחריות אחרות.

זאת ועוד, ברי כי הותרת השלטים תמנע, הלכה למעשה, כל שימוש או ניצול אחר בגג, לרבות בנייה על הגג.

יתר על כן, גם מבחן הסבירות עליו מצביע פרופ' ויסמן, מחייב הגנה והתחשבות בזכויות המיעוט.

הגנה על זכויות המיעוט ובחינה מדוקדקת של החלטת הרוב מחייבת, בנסיבות הבית נשוא ההליך בפניי, בהן בעל דירה אחד הינו בעלים של רוב הדירות בבית (כאמור הנתבע הינו בעלים של 5 דירות מתוך 8).

יא. לכך יש להוסיף את פסיקת בתי המשפט, לפיה **שלטון הרוב אינה חזות הכל**, וכי גם החלטות הרוב כפופות לעקרונות תום הלב ולחובה שלא לגרום לקיפוח זכויות המיעוט,



כפי שפסק כב' השופט רובינשטיין ברע"א 9626/05 נציגות הבית המשותף מרחוב הרב עמיאל 7 תל נ' יעקב אבימור (פורסם בנבו 16.11.2005). עוד קבע כב' השופט רובינשטיין כי יש לעיתים לבחון האם מדובר בסוגי החלטות שיש מקום לאפשר לרוב לכופ את דעתו על המיעוט, נוכח חשיבותם של הדברים מצאתי לצטט מפסק הדין בהרחבה:

"הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבודות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740, השופט – כתארו אז - ברק).

ובהמשך:

"...מהחובה להפעיל את כוחו של הרוב בדרך מקובלת ובתום-לב מתבקשים, בין השאר, התייעצות עם המיעוט, העמדתו על הצורך בפעולה המתבקשת וגילוי כל העובדות הרלוואנטיות, תוך מתן הזדמנות למיעוט, אם יחפוץ, לפנות לבית המשפט בטענת קיפוח... " (שם, בעמוד 743).

(3) אף על פי שהדברים אמורים ביחסי שותפות לפי פרק ה' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, כוחם יפה גם ביחס להחלטות האספה הכללית לפי פרק ו' לחוק (השוו רע"א 698/85 יהודה בן צור נ' נעים ששון, פ"ד מא(3) 144). חובת האספה הכללית לנהוג בתום לב נלמדת, במישרין או בעקיפין, גם מחובת תום הלב של דיני החוזים:

"... (ב) יחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרופקי נ' אלפונסו דיין, פ"ד מו(5) 454, 459-460, הנשיא שמגר).



(4) ובכלל "כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב" (רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199, 277 – הנשיא ברק). הדברים כרוכים לעניין זה גם בסעיף 61(ב) לחוק החוזים (חוק כללי) תשל"ג-1973, שלפיו נפרשת מצודתן של הוראות חוק זה, ותום הלב בכללן, גם על פעילות משפטית וחיובים שאינם בגדרי החוזה.

ו. אוסיף ואומר: אימוץ הגישה של "שלטון הרוב" (ע"א 810/82 הנזכר בעמוד 737) אינו מובן מאליו. עד חקיקתו של חוק המקרקעין משנת 1969 נקט המשפט הישראלי בעמדה לפיה לכל שותף זכות וטו, ואין המיעוט כפוף לרוב ביסוד השינוי שהביא בכנפיו חוק המקרקעין עמד הרצון להקל על ניצולו היעיל של הנכס, גם בהעדר הסכמה בין הבעלים (י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, סעיף 5.61, עמ' 217). ברם, אין מגמה ראויה זו יכולה לשמש את הרוב כדי לעשות שימוש במעמדו באופן העלול לקפח את זכויות המיעוט.

ז. עמדת המשפט העברי בכגון דא אינה מקבלת את עקרון הכרעת הרוב, אלא אם היתה הסכמה לעקרון זה. רק בעניינים המוגדרים "צורך גדול" – דוגמת הוצאות בטחון בסיסיות – או מנהג המדינה, (שולחן ערוך, חושן משפט, קס"א, א'). יכולים השותפים לכפות זה את זה, גם המיעוט את הרוב. אינני יודע אם בענייננו, בחניה בטור שאינה השיגרה, ניתן לדבר על "צורך גדול". בהנחה שלפנינו נושא שאין בו דין כפיה, על פי המשפט העברי אין הרוב רשאי לכפות על המיעוט את דעתו. כשם שנפסק בזמננו (הרב ע' בצרי, דיני ממונות, ב', ה', א', ט"ו ("כל המשנה ידו על התחתונה") והרב ש"א ויס, משפטי שכנים ג', י"ב) כי אי אפשר שרוב יכפה על מיעוט לאפשר חניה בחצר שלא חנו בה לפי כן, כך גם להיפך, כבענייננו. ...הואיל ואין המדובר בנידון דידן בפירוק שיתוף או בחלוקת זמנים, אמצעים שבמקרים אחרים הם פתרון בהיעדר הסכמה, יש להיצמד על פי האמור לעיקרון הבסיסי, שהמדובר בדבר שאין בו כפיה; וכך היה המצב גם במקרה הפוך".

יב. הנתבע הפנה בנוסף לפסק דינה של כב' המפקחת י' ליבוביץ' בחיפה בתיק 106/12 ולדמן נ' בנק מסד (פורסם בנבו), שם ציינה כב' המפקחת כי "ברגיל תלייתו של שלט די לה בהחלטת רוב בעלי הדירות....".



כב' המפקחת י' ליבוביץ הבהירה כי :

" תלייתם של שלטים במבנה שכולו מבנה מסחרי, מעל היחידה בה מנוהל העסק מהווה שימוש סביר בתנאי הזמן והמקום "

ומנגד :

"יחד עם זאת, ברי כי שלט במידות חריגות, שלט במיקום חריג, שלט היוצר רושם כי בעליו מנכס לעצמו עסקים לא לו, שלט המשנה את מראהו האחד של הבית, שלט המסתיר שלט אחר או פוגע ביחידה וכיוב' לא ייחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף"

ג. הנה כי כן נקבע, כי יש לבדוק כל בית בהתאם לנסיבותיו, אופיו וסביבתו. לעניין זה ניתן להתוות מספר פרמטרים מנחים (שאינם מהווים רשימה סגורה, וחלקם הוזכרו בפסק דינה של כב' המפקחת) למשל :

1. אופיו של הבית - האם מדובר בבניין מסחרי או כזה שנועד בעיקרו למגורים.
2. מיקומו של הבית וסביבתו - האם הבניין סמוך לציר תנועה ראשי או למרכזי קניות או אזור מסחרי, תעשייתי.
3. מאפיינים של השלט - צורתו, גודלו, משקלו של השלט, סוג השלט, האם זה מכסה ומסתיר חלק מהדירות, האם הפרסום מתייחס ליחידות שבבית או פרסום מסחרי שאין לו זיקה ליחידות בבית.
4. מספר יחסי של בעלי הדירות העושים שימוש בשלטים - האם כל אחד מבעלי הדירות (או רובם) מציב כל אחד שלט מעל עסקו, או שמא מדובר במצב שבו רק חלק קטן מבעלי הדירות נהנה מהתקנת השלטים.
5. האם קיימים שלטים דומים בבניינים אחרים בסביבה.
6. האם קיימת סמיכות פיסית בין דירת המתנגד לבין השלט שהותקן.
7. פגיעה אחרת בדירות בעקבות הצבת השלטים.

אציין כי גם בהליך שם, חייבה כב' המפקחת ליבוביץ לסלק את השלט, תוך שפסקה :

" הצבת שלט הנתבעים מעל השלט של התובעת בבית יוצר את הרושם כאילו הנתבעים הם בעליו של המבנה כולו, או למצער של היחידה המצויה תחתיו, היא היחידה שבבעלות התובעת. לא מצאתי כי דומה הצבתם של שני שלטים מעל בית עסק אחר או הצבת שלטים בצבעים שונים, כפי שעשו בעלי היחידות בבית להתקנת שלט מעל שלט של בית עסק אחר. משכך, סבורה אני כי על מנת להתקין את השלט הנוסף נדרשת למצער הסכמתו של בעל היחידה אשר מעליה מבקשים הם להתקינו מאחר והוא עשוי ליצור רושם שהוא הבעלים של יחידה
ז".



יד. יישום מבחנים אלה על נסיבות המקרה מוביל למסקנה כי הצבת השלטים עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף ומכאן, לא די בהסכמת רוב בעלי הדירות להצבת השלטים. יש בהצבת השלטים כדי לפגוע בתובעים, ועל כן נדרשת הסכמתם, במיוחד נוכח היותם בעלים של דירה בקומה האחרונה שבבית, ובשים לב לגודלם ולצורתם של השלטים.

ברשות

16. ממכלול הראיות שהוצגו בפני עולה, כי לכל היותר יש לראות בנתבע כמי שקיבל בעבר מאמם של התובעים, רשות להצבת השלטים על הגג הבית, רשות הדירה, שהתובעים רשאים לבטל:

א. הנתבע טען כי אמם המנוחה של התובעים הסכימה להצבת השלטים. טענה זו לא הוכחה. העובדה שאמם של התובעים לא מחתה נגד הצבת השלטים, אין בה בנסיבות משום הסכמה להצבתם. זאת ועוד, אין חולק כי אמם של התובעים לא גרה בדירה במשך תקופה ארוכה עוד קודם שנפטרה בשנת 2001. הנתבע אישר בעדותו כי מאז הפך לבעלים של דירה בבית, **בשנת 1989**, אמם של התובעים כבר לא גרה בדירה, וכי הייתה מגיעה לבית רק באופן מזדמן (עמ' 14 לפרוט' מיום 23.10.14).

ב. הנתבע לא הציג כל מסמך בכתב ממנו עולה, כי ניתנה הסכמה של אמם המנוחה של התובעים להצבת השלטים.

ג. גם לשיטתו של הנתבע ההסכמות של אמם של התובעים להצבת השלטים (הסכמה שלא הוכחה) ניתנה ביחס **לשלטים שקדמו לשלטים הנוכחיים**. טענת הנתבע כי השלט רק הוחלף לשלט דומה מאותו סוג (עמ' 15 ש' 13 – 15 לפרוט' מיום 23.10.14) לא הוכחה. הנתבע למעשה אישר **כי לא נתקבלה הסכמה מפורשת להתקנת השלטים**.

ד. הנתבע אישר כי קיימים שני שלטים: השלט הראשון – ישן יותר פונה לכיוון דרום ואילו השלט השני הפונה לכיוון צפון - חדש יותר (עמ' 15 ש' 22 – 31 לפרוט' 23.10.14).

ה. ממילא, משהוחלט להחליף את השלט ולהתקין שלט חדש במקומו, נדרשה הסכמת התובעים.

ו. בעניין זה כבר נפסק כי ויתור על זכות קניינית צריך להיות מפורש, "ברור וחד משמעי" ולא ניתן ללמוד עליו במשתמע. נדרשת ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ר: ע"א 7388/97 **עוזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר)** (פורסם בנבו); ע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד, לז(2), 497; ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי**, פ"ד, נד(3), 393; ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 **רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח'** (פורסם באתר נבו 7.8.07); א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי, 113).

ז. אמנם, הסכמה זו של בעלי הדירות, בין אם לשם מתן זכות קניינית, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהסכמה למתן זכות לשימוש ייחודי במקרקעין, אינה חייבת



להינתן במסגרת הסכם בכתב (נפסק, כי גם הסכמה בעל-פה, הסכמה היא, ויש בה לחייב צדדים שלישיים ובלבד שידעו על קיומה (ר' ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3), 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 **בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף** (פורסם באתר נבו 25.2.04)) אך כאמור נדרשת הסכמה ברורה וחד משמעית – הסכמה כזו לא הוכח כי ניתנה.

ח. מנגד, על הסכמה לרישיון לשימוש ייחודי במקרקעין ניתן ללמוד אף מכללא, וגם מהתנהלות הצדדים במשך השנים. כך למשל קבע בית המשפט העליון בע"א 32/77 **טובליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210.

ט. ובאשר לרישיון לשימוש ייחודי במקרקעין, הכלל הוא, שמדובר ברישיון בר חזרה, ובאופן עקרוני נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. נקבע גם, כי רישיון זה מהווה זכות אישית, הניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון (נ. זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24, 57; מ. דויטש, **קניין** כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

י. בית המשפט השלום בת"א (י-ם) 40796-10-10 **חברת דואר ישראל בע"מ נ' שמאי 6 ירושלים בע"מ** (פורסם בנבו), עמד אף הוא על המאפיינים של בר הרשות וקבע כי: *"הדעה המקובלת היא שהרישיון הוא הדיר וניתן לביטול בכל עת וזאת בין אם ניתן מכוח הרשאה חוזית ובין אם ניתן במשתמע או בדרך אחרת ובמיוחד אם ניתן שלא בתמורה (ע"א 7242/00 **רשות הנמלים והרכבות נ' יוסף כדורי** (2002), פסק-דין של כבוד השופט י' אנגלרד, בפסקה 12; ויסמן, עמ' 483-484). עם זאת נעיר, כי במקרים מסוימים הוכרה זכותו של בעל הרישיון לפיצוי עקב ביטול הרישיון, ובמיוחד אם השביח את הנכס בהסתמך על הרישיון..."*

יא. עוד נקבע בעניין זה, כי רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם קיימת הסתמכות של בעלי הרישיון על ההסכמה, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם. (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד ואח'**, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 **קוגלמס נ' קוגלמס**, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 **אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח'**, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 **ציזיק נ' הורוביץ ואח'**, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 **לוי נ' ויימן ואח'**, פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** [פורסם באתר נבו]).

יב. הנה כי כן, המסקנה המתבקשת הינה כי לנתבע ניתנה לכל היותר רשות הדירה להצבת השלטים על הגג, רשות שהתובעים רשאים לדרוש את ביטולה, וכך עשו בשנת 2013.



סילוק יד מחלקים אחרים של הרכוש המשותף

17. בכתב התביעה עתרו התובעים לסילוק ידו של הנתבע מחלקים נוספים מהרכוש המשותף. לרבות קיר שנבנה.

18. התובעים לא הצליחו להוכיח מהם החלקים הנוספים מהם מבוקש סילוק היד, וכן לא הוכיחו כי מדובר בבניה שנעשתה על ידי הנתבע. הנתבע הכחיש כי הוא זה שבנה תוספת בניה ברכוש המשותף ולטענתו בניה זו נעשתה על ידי דייר אחר (סעיפים 24 – 25 לתצהירו של הנתבע) מלפני שנים רבות. התובעת, הגב' פלד, לא הצליחה בעדותה לזהות את הקיר, כאשר הוצגה לה תמונה בעניין (עמ' 9 לפרוט' מיום 23.10.14).

19. נראה שהתובעים זנחו בסיכומיהם טענות אלה. ממילא, משלא הוכח כי הנתבע הוא זה שבנה קיר נוסף, לא מצאתי ליתן סעדים נוספים לסילוק יד.

פרק ב' - נזיקין ודמי שימוש

20. בסיכומיהם ביקשו התובעים 3 סעדים עיקריים, מלבד סילוק היד:

- א. דמי שימוש יחסיים בגין השכרת הגג לחברת פרסום
- ב. ירידת ערך הדירה בשל התקנת השלטים
- ג. אבדן דמי שכירות בגין התקנת השלטים.

21. שני הסעדים האחרונים חורגים מכתב התביעה המקורי, לא נכללו בהחלטתי מיום 27.2.14 (במסגרתה דחיתי את בקשת הנתבע למחיקת חלק מהסעדים על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית) ועל כן יש להורות על מחיקת סעדים אלה, מחמת הרחבת חזית וחוסר סמכות עניינית.

בהחלטתי מיום 27.2.14 קבעתי כי אני מוסמך במסגרת ההליך הנוכחי לדון בשני סעדים בלבד (מלבד התביעה לסילוק יד, וזאת בהתאם לסעדים שנתבעו בכתב התביעה):

- א. נזק ישיר לדירה.
- ב. דמי שימוש.

הרחבת חזית

22. התובעים דרשו בכתב התביעה סעד בגין "נזק ישיר" בלבד שנגרם למבנה ולדירה בגין הצבת השלטים וכן דמי שימוש, כמפורט בסעיף 34 לכתב התביעה:

"לחייב את הנתבע בגין הנזקים הישירים שנגרמו לבית המשותף בשל התקנת השלטים, לרבות הנזק המבני לתקרתו של התובע" (סעיף 34 ג).



ולחשיב לתובע את חלקו היחסי בסכומים שנתקבלו בעבור הצבת השלטים
ופרסום בהם" (סעיף 34.ד).

למרות האמור, הרי שלראשונה בחוות הדעת של המומחה מטעמם, מר בניטה, (ולאחר מכן
בסיכומיהם) כללו התובעים שני סעדים נוספים שלא נכללו בכתב התביעה:

א. פיצויים בגין ירידת ערך.

ב. אבדן דמי שכירות.

הנתבע התנגד לכל אורך ההליך להרחבת החזית ולהוספת הסעדים הנוספים.

התובעים לא הצביעו על כל טעם ממשי מדוע סעדים אלה, שנוספו בחוות הדעת ובסיכומיהם,
אינם עולים כדי הרחבת חזית.

23. זאת ועוד, ההלכה מורה כי תובע המבקש סעד מסויים, נדרש לכלול את הסעד בכתב התביעה
באופן נהיר ומפורש, כך שיהיה ברור כי הסעד מבוקש במסגרת ההליך, מבלי שיידרשו
פרשנויות שונות, כדי לקבוע אם סעד מסויים נכלל בכתב התביעה, אם לאו. עוד נקבע, כי לא
די בהכללת הסעד בחוות הדעת, אלא הסעד צריך למצוא את ביטוי הברור בכתב התביעה.
ברע"א 2232/14 פלוני ו- 13 אח' נ' בזק- החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו
10.08.2014) קבע בית המשפט העליון כי:

"...כאשר מתעוררת השאלה, האם טענת תביעה מסוימת כלולה בכתב

התביעה אם לאו, התשובה לה לא תינתן תוך עריכת תמרונים פרשניים

והסקת מסקנות. "נימוק תביעה" צריך להיות מפורש וברור.

.... אין די בהזכרת הטיעון בחוות דעת המומחה שצורפה לכתב התביעה.

כשמדובר במומחה רפואי, חוות דעתו היא אמנם חלק מכתב הטענות,

אך אין היא מחליפה אותו או מייתרת אותו....".

דברים אלה נכונים על אחת כמה וכמה בענייננו.

24. לכך יש להוסיף כי גם תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, אין בה כדי להועיל לתובעים.
תקנה זו קובעת כי בעל דין רשאי, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לו חוות דעת של מומחה
מטעם בית המשפט, לתקן את כתב טענותיו לאור האמור בחוות הדעת, ללא צורך ברשות
מבית המשפט.

25. תקנה זו חלה רק על מומחה מטעם בית המשפט (רע"א 9615/05 קריפלובסקי נ' ישיבת נזר
ישראל (לא פורסם)) ובכל מקרה מחייבת גם כן הגשת כתב תביעה מתוקן. בענייננו, לא הוגש
כתב תביעה מתוקן ו/או כל בקשה לתיקון התביעה.

על כן, יש למחוק סעדים אלה על הסף מחמת הרחבת חזית.



העדר סמכות עניינית

26. יש למחוק סעדים אלה (ירידת ערך ואבדן דמי שכירות) גם מחמת חוסר סמכות עניינית. מדובר בשני סעדים נזיקיים מובהקים, שאינם בגדר נזק ישיר לדירת התובעים, ושלא ניתן לראות בהם סעדים שנועדו "להשיב את מצב הדירה" לקדמותה.

כך למשל קבע בית המשפט המחוזי בת"א בע"א 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי 138 רמת-גן** (פורסם בנבו):

"בד"נ 20/73 שמע נ. סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730 נקבע שאין המפקח מוסמך לדון

בתביעות נזיקין לבד מהסגת גבול. הלכה זו לא שונתה עד היום" (ההדגשות אינן

במקור).

למעלה מן הדרוש, יש לדחות הדרישה לפייצויים בגין נזקים אלה, משלא הוכחו

27. מעיון בחוות דעתו של המומחה מטעם התובעים, מר בניטה, ובמיוחד לאחר חקירתו הנגדית, מצאתי כי לא ניתן לקבוע ממצאים על בסיסה.

28. המומחה מטעם התובעים אישר כי כלל לא ביקר בתוך דירת התובע (סעיף 8.10 לחוות דעתו), לא עלה לגג הבית המשותף (ר' סעיף 5.24 לחוות הדעת).

"ש' - הוצאת את חוות הדעת מבלי שהיית בדירה?

ת' - ביקרתי בסביבה, אבל לא בדירה" (עמ' 6 לפרוט' מיום 27.1.15).

29. המומחה מטעם התובעים טען כי הצבת השלטים גרמה לירידת ערך של דירת התובעים ב-20% משווי הדירה, בסכום של 100,000 ₪.

30. המומחה טען כי הסיבה העיקרית לירידת הערך, נובעת מהרעש בזמן הפעלת השלטים (שלטים חשמליים), כאשר לפי הנטען בחוות הדעת השלטים מתחלפים בתדירות של אחת ל-10 שניות במשך 24 שעות ביממה. לטענת המומחה מטעם התובעים, פעולה זו יוצרת רעש מטריד שיש לו השפעה רבה על שווי הדירה (סעיפים 9.5.1 ו-9.5.2 לחוות הדעת).

31. אלא שבניגוד לנטען בחוות הדעת, המומחה מטעם התובעים אישר כי במועד הביקור, השלטים כלל לא פעלו.

המומחה אישר גם כי לא בדק או מדד את הרעש (ר' עמ' 6 לפרוט' מיום 27.1.15) וכי לא ניסה להגיע לביקור במועד אחר כדי לשמוע את השלטים בזמן פעולתם, ואף לא עלה לגג הבית. לצורך עריכת חוות הדעת הסתפק המומחה בהכרות שיש לו עם שלטים אחרים מסוג זה.



זאת ועוד, לא הוכח, כי ירידת הערך הנטענת (ושכלל לא הוכחה), מקורה דווקא ברעש הנובע מאותם שני שלטים (שהמומחה כלל לא שמע) ולא מנפחי התנועה הגדולים העוברים בסמוך לבית, בשים לב למיקומו של הבית על **כביש ראשי** ובסמוך למרכז קניות גדול.

32. על כן ולאור פגמים מהותיים בחוות הדעת של המומחה מטעם התובעים, אין מקום להתבסס על נתוני חוות דעת המומחה ומסקנותיו, לרבות בייחס לפגיעה בדירה ובשוויה.

33. גם עסקאות ההשוואה עליהן נסמך המומחה מטעם התובעים (הן לצורך הערכת שווי הדירה והן לצורך דמי שכירות) לא היו ראויות, כך גם נפלו פגמים בהתאמות שביקש המומחה לבצע בין אותן עסקאות השוואה לבין הדירה נשוא השומה.

המומחה לא הוכיח כי עסקאות ההשוואה שבחר מתייחסות לדירות דומות ביחס לדירה נשוא השומה, או כי אלה נמצאות על ציר תנועה ראשי, וכי ניתן להקיש מהן לענייננו. זאת ועוד, בעוד שדירות ההשוואה (שעולה כי נמצאות דווקא ברחובות פנימיים) מחירהן נעו בגבולות שבין 10,000 ₪ למ"ר ל-14,000 ₪ למ"ר, הרי שדווקא הדירה נשוא השומה, הוערכה על ידי המומחה בסכום של 20,000 ₪ למ"ר (מבלי שכאמור המומחה ביקר בדירה).

ההסברים המפותלים שניסה המומחה לספק לא היו משכנעים, נטענו בעלמא ללא תימוכין של ממש ואינם מתיישבים עם הגיונם של דברים.

34. המומחה גם התעלם מנתונים מהותיים, כמו עסקה שהייתה בבניין נשוא השומה, בשנת 2012 שבה הוערכה דירה אחרת בבית על ידי רשויות המס בסכום של 180,000 ₪, בעוד המומחה מטעם העריך את דירת התובעים בסכום של **500,000 ₪**.

הפסד דמי שכירות

35. התובע טען, באמצעות המומחה מטעמו, כי הצבת השלטים גרמה לתובע הפסד דמי שכירות בשווי של 93,900 ₪. גם רכיב זה דינו להדחות משלא הוכח.

36. המומחה ביקש ללמוד על דמי השכירות שמשכירים **מבקשים לקבל** עבור דירתם והמקובלים באזור מתוך פרסומים באתר האינטרנט.

"ש' - חוץ מפרסומים ביד2 האם בדקת נתונים בפועל של דמי שכירות או ראית

חוזה שכירות של דירות בסביבה?

ת. לא" (עמ' 11 לפרוט' מיום 27.1.15).

37. המומחה גם לא ידע למסור פרטים ומאפיינים חיוניים אחרים ביחס לדירה נשוא השומה, בהשוואה לדירות נשוא ההשוואה, מבחינת מיקומן.



38. משלא ביקר המומחה בתוך הדירה, לא ניתן להעריך את שוויה ואת הפוטנציאל להשכרתה (שכן אפשר שזו מוזנחת ומחייבת שיפוץ של כלל המערכות כדי להתאים אותה למגורים). בתוך כך, לא הוכח כל קשר סיבתי בין הצבת השלטים לבין אבדן דמי השכירות.

התובעים אף לא הביאו נתונים לגבי דמי השכירות שהתקבלו בעת שהדירה הושכרה, וכן לא פרטו את התקופות בהן הדירה הושכרה ומתי נותרה ריקה.

39. מכאן שלא הוכח כי אבדן דמי השכירות אכן נובע מאותם שלטים ולא דווקא ממיקום הדירה, מהרעשים והמטרדים שבקרבתה לכביש ראשי, או בשל מצב הדירה.

על כן יש לדחות סעד זה מכל וכל.

40. לאלה יש להוסיף, כי הנתבע הגיש חוות דעת של מומחה אקוסטי, מר מלכי שמואל, מיום 28.9.14, במסגרתה נדרש לבחון האם קיים רעש בלתי סביר או רעש חזק כתוצאה מפעולת שלטי פרסומת והאם קיימים מטרדי רעש בגין אותם שלטים בדירת התובעים. המומחה קבע בחוות דעתו:

"לאחר שבוצעו כשמונה מדידות בחדר ועל גג הבניין במצבי שלט פרסומת מופעל ושלט פרסומת מופסק ותוך כדי האזנה אישית שלי ומדידות, מצאתי מעבר לכל ספק כי הדבר היחידי שנשמע גם בחדר וגם כשבדקתי על גג הבניין זה רעש תחבורתי סביבתי שהינו הדבר היחידי הדומיננטי לסביבה זאת".

ובסיכום:

"על פי ניתוח התוצאות ועל פי הבנתי המקצועית וניסיוני המקצועי אני יכול להצהיר כי לא קיים שום רעש בחדר המתלונן כתוצאה מפעולת שלט הפרסומת".

41. המומחה לא נחקר על חוות דעתו, אך הצדדים הסכימו כי תחת חקירת המומחה ישלחו אליו שאלות הבהרה ואלה אכן נשלחו.

מהשאלות שנשלחו, עולה כי המומחה מטעם הנתבע אכן לא התייחס לרעש שאפשר שהשלטים יוצרים בשעות הלילה, אלא שבעניין זה הנטל על התובעים להוכיח קיומו של רעש. גם המומחה מטעם התובעים לא ערך בדיקות של הרעש בשעות הלילה, טען לקיומו של רעש רציף משך 24 שעות ביממה, ואף לא ביקר בגג של הבית.

42. בשולי הדברים, אציין כי היה מקום למחוק על הסף גם את טענות התובעים באשר למטרדי רעש, מחמת הרחבת חזית (משלא נכללו בכתב התביעה) ומחמת חוסר סמכות עניינית, שכן נפסק כי דיני המטרד אינם במסגרת סמכותו העניינית של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



בכל מקרה כאמור יש לדחות סעדים אלה לגופם.

באשר לנזק ישיר לדירה

43. התובעים לא טענו בסיכומיהם וממילא לא הוכיחו, כי לדירתם נגרמו נזקים ישירים (חורים בתקרה או רטיבות, כפי שנטען) אשר מקורם בשלטים שהציב הנתבע על גג הבית.
44. בחוות הדעת של המומחה מטעמם, מר בניטה (חוות הדעת היחידה שהוגשה מטעם התובעים), אין כל התייחסות לאותם נזקים ישירים, וממילא אין כל התייחסות לשאלת הקשר הסיבתי בין הצבת השלטים לנזקים **הישירים**, שנטען כי נגרמו לדירה (טענות שהועלו על ידי התובעים בתצהיריהם אך לא הוכחו).

המומחה מטעם התובעים, מר בניטה, אישר כאמור כי לא ביקר בדירה (סעיף 8.10 לחוות דעתו) לא עלה לגג הבית המשותף (ר' סעיף 5.24 לחוות הדעת) וכי לא בדק אלמנטים קונסטרוקטיביים בבית (סעיף 5.21 לחוה"ד).

לא די בעדויות של התובעים שטענו כי נאלצו לשפץ את הדירה בשנת 2012 בשל הנזקים שנגרמו לדירה, מבלי שצורפה כל אסמכתא לתמוך בטענה זו ו/או לשם כימותה.

על כן יש לדחות תביעה זו בגין נזק ישיר.

דמי שימוש - ההכנסות מהצבת שלטי הפרסום – דמי שכירות חודשיים של הגג

טענות הצדדים

45. **התובעים** טוענים כי ההכנסות מהצבת שלטי הפרסום הנין 5,000 ₪ **לחודש**. מתוך סכום זה חלקם היחסי של התובעים הינו 625 ₪ (מאחר שהתובעים הינם בעלים של דירה אחת בבית מתוך שמונה, יש לחלק סכום ההכנסות ב-8).

התובעים מבקשים להכפיל סכום זה ב-12 חודשים לשנה עבור 7 השנים האחרונות, כך שדמי השימוש לתקופה שעד הגשת התביעה עומד על סכום של 52,500 ₪. בנוסף, ביקשו התובעים לחייב את הנתבע בדמי שימוש בגין תקופה נוספת, מאז הגשת התביעה ועד למועד הגשת הסיכומים מטעמם בתיק, בסכום של 12,500 ₪ נוספים.

התובעים טוענים כי מאחר שבהסכם בין חברת הפרסום, באמצעות מר זיתוני, לבין הנתבע נכתב כי הנתבע יקבל "**סכום נוסף**" של 100 דולר, הרי שהתקבלה תמורה נוספת שהוסתרה מהתובעים, ולא יתכן כי התמורה שקיבל הנתבע הייתה רק 100 דולר לחודש כפי שנטען.

46. **הנתבע** דוחה מכל וכל את טענות התובעים וטוען כי ההכנסות מהשלטים עומדים על סכום של כ-3,500 ₪ לשנה (100 דולר לחודש). לעניין צירף את ההסכם בכתב יד מיום 4.6.06, שנחתם עם חברת השלטים וכן חשבונית אשר הנפיק בגין תקבולים שהתקבלו מהשלטים.



הנתבע ביקש להסתמך גם על עדותו של מר ציון זיתוני, הבעלים של חברת הפרסום, אשר שוכר מהנתבע את הגג. מר זיתוני טען כי הוא משלם לנתבע עבור השכרת הגג סכום של 333 ₪ לחודש בלבד. עוד אישר מר זיתוני כי הוא זה שנושא בעלויות אחזקה ארנונה מים וכד', בגין השלטים שנמצאים מעל לדירות. עוד טען, כי יש ברשותו אישור להצבת השלטים בהתאם לתקנות העזר הרלבנטיות וכי הוא שוכר את הגג משנת 2006.

דיון והכרעה

47. כפי שיפורט להלן, ממכלול הראיות ונטלי ההוכחה, מצאתי לקבוע כי הנתבע קיבל מהשכרת השלטים סכום של 5,000 ₪ + מע"מ לשנה. למסקנה זו הגעתי בין היתר, על בסיס אלה:

א. הנתבע הודיע כבר מראשיתו של ההליך כי הוא מוכן להחליף את השלטים עם חברת פרסום אחרת, ככל שהתובעים יציגו הצעת מחיר טובה יותר. למרות זאת, ולמרות פרק הזמן שבו מתנהל ההליך הנוכחי, התובעים לא הציגו הצעת מחיר ממשית גבוהה יותר.

ב. המומחה מטעם התובעים ביסס את חוות דעתו על שיחות טלפוניות שהיו לו עם מספר חברות פרסום (חברות שאת שמן אפילו לא הזכיר בחוות הדעת) אשר לטענתו מסרו לו טלפונית את גובה דמי השכירות שניתן לקבל, מבלי שנציג מחברת פרסום כלשהי יבקר בבית ויתן הצעת מחיר קונקרטית. המומחה אף לא ציין, אילו פרטים מסר לחברות הפרסום לצורך קבלת הצעת המחיר הטלפונית, ולא צרף כל התכתבות בעניין עם חברת הפרסום.

ג. טענת התובעים כי אף חברת פרסום לא הסכימה ליתן הצעת מחיר קונקרטית, בשל קיומם של שלטים אחרים על הגג, לא הוכחה. יתר על כן חזקה כי התובעים כבעלים של דירה בבית, היו רשאים לבקש הצעת מחיר להצבת שלטים על הגג (או להחלפתם לאור עמדת הנתבע). חזקה זו לא נסתרה.

ד. נוכח פגמים מהותיים בחוות דעתו של המומחה מטעם התובעים (כפי שפורטו לעיל) הרי שהתובעים לא הציגו תשתית ראייתית לצורך הוכחת דמי השכירות שהתקבלו או שניתן לקבל עבור הצבת שני השלטים על גג הבית.

ה. למרות האמור, מצאתי לקבוע את דמי השכירות שנתקבלו על סכום של 5,000 ₪ + מע"מ לשנה וזאת על בסיס חוות הדעת של המומחה מטעם הנתבע, וכן לאור הסכם ההתקשרות שהציג הנתבע.

ו. בהסכם בכתב יד משנת 2006 שבין הנתבע לבין "מר ציון זיתוני", הבעלים של חברת הפרסום שהתקינה את שני השלטים על הגג, נקבע כי:



"מוסכם כי ציון יעמיד שלטים על הגג בכתובת דרך עכו 188 קרית ביאליק מעל הדירות השייכות למקסים בתמורה ציון ישים ויתקין על חשבוננו שלט פרסום של מקסים דרעי – א. ממן.

כמו כן ציון ישלם סכום נוסף בגובה 100 דולר לחודש (לפי השער המקובל) בגין הוצאות וחשמל.

ידוע ומוסכם שכל ההוצאות הנוספות כגון ארנונה, מיסים, ביטוח וכל הוצאה נוספת בגין השלטים ישולמו על ידי ציון."

ז. מההסכם עולה אם כן, שהנתבע מקבל "טובת הנאה נוספת" מהתקנת השלטים והיא התקנת שלט המפרסם את העסק שלו עצמו, ללא תמורה. במילים אחרות, "הטבה" זו הינה "שוות כסף" והיה מקום להעריך גם כן את שוויה. הנתבע אישר כי בעבר היה שלט שפרסם את משרדו (עמ' 14 ש' 13-15 לפרוט' מיום 23.10.14).

ח. התובעים לא הוכיחו מה שווי השוק עבור אותה תמורה נוספת. בנסיבות אלה, אני מקבל את טענות הנתבע כי שווי הסביר הצבת השלטים עומד על 5,000 ₪ + מע"מ לשנה.

ט. באשר לסמכותו של המפקח לפסוק פיצויים עבור דמי שימוש במסגרת תביעה לסילוק יד ר': עש"א (ת"א) 14652-03-13 עיזבון המנוח אליהו יחזקאל ז"ל נ' אפרת שטראוס (פורסם בנבו); החלטה של כב' המפקח א' סילברמן בתיק 285/10 (ת"א) נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפירי מיום 18.1.2011 (פורסם בנבו), שם פורטו בהרחבה הנימוקים התומכים במסקנה זו, וכן אוזכר פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"א (ת"א) 3/98 חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (פורסם בנבו). כך גם קבעה כב' המפקחת יעל ענתבי שרון בתיק 22/13 רחל יוסף נ' יוסף פרש (פס"ד מיום 14.11.2013, פורסם באתר משרד המשפטים).

י. עם זאת מאחר שהוכח כי ניתנה לנתבע רשות הדירה לשימוש בגג וכי לראשונה בשנת 2013 נדרש הנתבע לסלק את השלטים (מכתב של ב"כ התובעים לנתבע מיום 24.1.13 (נספח 4 לכתב התביעה), אין מקום לחייב את הנתבע בדמי שימוש לפני תקופה זו.

גם מתאריך אותו מכתב היה מקום לאפשר לנתבע זמן סביר לסלק את השלטים, לאור התקופה הארוכה בה הוצבו במקום. בנסיבות אלה, מצאתי כי היה מקום לחייב את הנתבע בדמי שימוש החל מ-1.4.13 ועד למועד הגשת סיכומי התובעים (13.4.15 ובקירוב 1.4.15). הנתבע לא התנגד לתיקון התביעה עד למועד זה, וממילא אין מניעה לתיקון התביעה עד למועד זה, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 75 לחוק המקרקעין, שכן מדובר באותו סעד ובאותה עילת תביעה, ולא נטען אחרת.



יא. מכאן שיש לחייב את הנתבע לשלם לתובעים דמי שימוש לפי תחשיב של 5,000 ₪ + מע"מ לשנה. סכום זה יש לחלק ל-8, כלומר 625 ₪ + מע"מ לשנה, ובסה"כ 1,250 ₪ + מע"מ לתקופה שעד 1.4.15.

התוצאה –

1. אני מחייב את הנתבע לסלק את כל השלטים שנמצאים על גג הבית המשותף, לרבות כל המתקנים הנלווים שהוצבו על הגג לצורך הצבת השלטים, וזאת עד ליום 1.1.2016.
 2. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים דמי שימוש בסך 1,250 ₪ + מע"מ וזאת בגין התקופה שעד ליום 1.4.15.
 3. אני מורה על דחיית יתר הסעדים מחמת חוסר סמכות עניינית, הרחבת חזית ומאחר שאלה לא הוכחו.
 4. בנסיבות ולאור התוצאה אליה הגעתי, הנתבע ישלם לתובעים את הוצאות ההליך לרבות שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪.
- כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעים תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

הערה: כל ההדגשות בציטוטים שהובאו בפסק הדין, אינן במקור אלא אם צויין אחרת.

ניתן בלשכתי היום, י"ח אלול תשע"ה, 02 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין